Vertragsbeendigung

Englisches Vertragsrecht | Lernleitfaden | Wirksamkeit und Beendigung

Beginnen Sie mit der zeitlichen Abfolge. Betrifft das Problem die Willensbildung oder Wirksamkeit bei Vertragsschluss? Oder ist es erst während der Laufzeit eines bindenden Vertrags entstanden? Davon hängt ab, welche Regeln für die Beendigung, geleistete Zahlungen und bereits entstandene Ansprüche gelten.

1. Nichtigkeit, Aufhebbarkeit und Erlöschen der Pflichten

Ein nichtiger Vertrag (**void**) entfaltet von Anfang an keine bindende Vertragswirkung. Ein aufhebbarer Vertrag (**voidable**) bleibt wirksam, bis ihn die berechtigte Partei zu Fall bringt. **Discharge** bezeichnet die Befreiung von den betreffenden Vertragspflichten. Bei Beendigung wegen einer zur Vertragsbeendigung berechtigenden Pflichtverletzung betrifft sie grundsätzlich die künftigen primären Leistungspflichten. Bereits entstandene Ansprüche können fortbestehen.

2. Misrepresentation | Führte eine falsche Angabe zum Abschluss?

Eine rechtlich erhebliche irreführende Angabe, die zum Vertragsschluss veranlasst, macht den Vertrag grundsätzlich aufhebbar. Die Rückabwicklung (*rescission*) kann an Ausschlussgründen scheitern. Schadensersatz ist gesondert zu prüfen. Der Misrepresentation Act 1967 regelt in Sections 1 und 2 bestimmte Ausschlussgründe und Ansprüche auf Schadensersatz.

3. Irrtum | Bestand bei Vertragsschluss ein grundlegender Irrtum?

Für den gemeinsamen Irrtum (*common mistake*) gelten enge Voraussetzungen. Nach *Great Peace* muss der gemeinsame Irrtum unter anderem die Vertragserfüllung unmöglich machen, und der Vertrag darf das betreffende Risiko nicht zuweisen. Eine bloß enttäuschte Erwartung genügt nicht. Andere Irrtumsarten haben eigene Voraussetzungen.

4. Rechtswidrigkeit | Ist der konkrete Anspruch durchsetzbar?

Prüfen Sie zunächst einschlägige gesetzliche Vorgaben. Für den Einwand der Rechtswidrigkeit nach Common Law berücksichtigt *Patel v Mirza* den Zweck der verletzten Norm, weitere betroffene öffentliche Interessen und die Verhältnismäßigkeit einer Anspruchsversagung. Die Rückforderung gezahlten Geldes ist gesondert von der Durchsetzung der vereinbarten Leistung zu beurteilen.

> Legal English | **Void** bedeutet von Anfang an unwirksam. **Voidable** bezeichnet einen zunächst wirksamen Vertrag, den die berechtigte Partei aufheben kann.

Mängel der Willensbildung

1. Duress | Unzulässiger Druck

Prüfen Sie, ob unzulässiger Druck zum Vertragsschluss führte. Bei wirtschaftlichem Zwang kommt es besonders darauf an, ob eine zumutbare Alternative bestand. Droht ein Lieferant, eine bereits geschuldete Lieferung ohne Mehrzahlung zurückzuhalten, kann das bei fehlender Beschaffungsalternative wirtschaftlicher Zwang sein. Nach *Times Travel* ist eine Drohung mit rechtmäßigem Verhalten nur ausnahmsweise erfasst.

2. Undue influence | Missbräuchliche Einflussnahme

Unzulässige Einflussnahme kann unmittelbar bewiesen werden. Nach *Etridge* kann das Gericht darauf schließen, wenn ein Vertrauensverhältnis besteht und das Geschäft erklärungsbedürftig ist. Die Gegenseite kann diese Schlussfolgerung entkräften. Unabhängige Beratung kann dabei eine Rolle spielen. Entscheidend ist, was sie abdeckte und ob die betroffene Person eigenständig entscheiden konnte.

Übernimmt jemand ohne erkennbaren Grund eine Bürgschaft für die Schulden einer Vertrauensperson, ist zu klären, wie die Zustimmung zustande kam.

3. Rescission | Rückabwicklung eines aufhebbaren Vertrags

Die Rückabwicklung soll die Parteien möglichst in ihre Lage vor Vertragsschluss zurückversetzen. Je nach Fall können eine Bestätigung des Vertrags, Rechte Dritter oder Schwierigkeiten bei der Rückgewähr der Leistungen die Rückabwicklung ausschließen. Klären Sie, wann der Druck endete oder die Partei die maßgeblichen Tatsachen erfuhr und wie sie danach handelte.

4. Beweise in zeitlicher Reihenfolge prüfen

Bei *duress* sind die Drohung, die gesetzte Frist, mögliche Alternativen und ein etwaiger Protest wichtig. Bei *undue influence* interessiert, wer das Geschäft organisierte und wie die Entscheidung zustande kam. Benennen Sie den konkreten Vertrag oder die Vertragsänderung, die auf diese Weise zustande kam.

> Bei **duress** steht der unzulässige Druck im Mittelpunkt. Bei **undue influence** geht es um den Missbrauch von Einfluss auf die Entscheidung einer anderen Person.

Erlöschen von Vertragspflichten

1. Erfüllung | Die Parteien erbringen die geschuldete Leistung

Ordnungsgemäße Erfüllung lässt die erfüllten Pflichten erlöschen. Bei einem Kauf kann der Austausch von Ware und Kaufpreis die Hauptpflichten erledigen. Prüfen Sie, ob einzelne Pflichten fortgelten sollen, etwa eine Vertraulichkeitspflicht.

2. Vereinbarung | Die Parteien heben Pflichten einvernehmlich auf

Die Parteien können einen Vertrag durch wirksame Aufhebungsvereinbarung beenden oder ein vereinbartes Beendigungsrecht ausüben. Ein wechselseitiger Verzicht kann die erforderliche *consideration* bilden. Prüfen Sie vereinbarte Form- und Mitteilungsvorgaben.

3. Vertragsverletzung | Die andere Partei hat ein Wahlrecht

Eine *repudiatory breach*, etwa die eindeutige Leistungsverweigerung, berechtigt die andere Partei, den Vertrag zu beenden oder an ihm festzuhalten. Bei einem *innominate term* kommt es nach *Hong Kong Fir* darauf an, ob der Partei im Wesentlichen der gesamte Vertragsnutzen entzogen wird. Eine weniger schwerwiegende Verletzung kann bei nachgewiesenem Schaden Schadensersatz auslösen. Die Beendigung befreit grundsätzlich von künftigen primären Leistungspflichten. Bereits entstandene Ansprüche und Schadensersatzansprüche können fortbestehen.

4. Frustration | Ein Ereignis verändert die Leistung grundlegend

Ein späteres Ereignis kann ohne maßgebliches Verschulden die Erfüllung unmöglich, rechtswidrig oder grundlegend anders als vereinbart machen. Prüfen Sie die vertragliche Risikoverteilung. Höhere Kosten oder Verzögerungen genügen für sich genommen in der Regel nicht (*Davis Contractors*). Bei *frustration* entfallen künftige Leistungspflichten automatisch. Soweit anwendbar, regelt das Gesetz von 1943 Zahlungen, Aufwendungen und bereits erlangte Vorteile.

> Legal English | **Accept the repudiation** heißt, sich für die Beendigung wegen der schwerwiegenden Vertragsverletzung zu entscheiden. **Frustration** wirkt automatisch.

Übungsfall und Quellen

Die Ausstellung am Hafen

Ein Unternehmen bucht eine bestimmte Halle für eine eintägige Ausstellung und zahlt 3.000 Pfund im Voraus. Halle und Datum sind fest vereinbart. Der Vertrag regelt das Risiko einer behördlichen Schließung nicht. Eine neue, unvorhersehbare Anordnung untersagt die Nutzung der Halle an diesem Tag. Keine Partei hat das zu vertreten. Was ändert sich, wenn die Nutzung zulässig bleibt, der Eigentümer die Bereitstellung zum vereinbarten Termin aber eindeutig verweigert?

Musterlösung

Behördliches Verbot. Die zugesagte Nutzung wird nach Vertragsschluss rechtswidrig. Das Risiko wurde keiner Partei zugewiesen. Daher liegt *frustration* nahe. Sie wirkt automatisch. Soweit das Gesetz von 1943 gilt, ist die Vorauszahlung grundsätzlich zurückzuzahlen. Das Gericht kann dem Eigentümer gestatten, einen Teil für berücksichtigungsfähige Aufwendungen einzubehalten.

Leistungsverweigerung. Sie betrifft die zentrale Pflicht und stellt wahrscheinlich eine *repudiatory breach* dar. Der Veranstalter kann sich für die Vertragsbeendigung entscheiden und bei nachgewiesenem Schaden nach den allgemeinen Regeln Schadensersatz verlangen. Die Rückforderung der Vorauszahlung ist nach den für die Vertragsverletzung geltenden Regeln gesondert zu prüfen.

> Abwandlung | Vor der Unterschrift behauptet der Eigentümer wider besseres Wissen, eine erforderliche Genehmigung liege bereits vor. Der Veranstalter vertraut darauf. Prüfen Sie zuerst *misrepresentation* und die Möglichkeit der Rückabwicklung.

Ausgewählte Rechtsprechung und Gesetze

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Irreführende Angaben
Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407 | Gemeinsamer Irrtum
Patel v Mirza [2016] UKSC 42 | Rechtswidrigkeit
Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | Wirtschaftlicher Zwang
Royal Bank of Scotland v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | Unzulässige Einflussnahme
Hong Kong Fir Shipping v Kawasaki [1962] 2 QB 26 | Beendigung wegen Vertragsverletzung
Davis Contractors v Fareham UDC [1956] AC 696 | Frustration
Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 ss 1–2 | Finanzielle Folgen